SENTENÇA

Processo: 0805838-62.2023.8.19.0006

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: EM SEGREDO DE JUSTIÇA, FERNANDA SOARES BRUNORIO
DEFENSORIA PÚBLICA: DP JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, DE FAZENDA PÚBLICA E DE DEFESA DA MULHER JUNTO AO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BARRA DO PIRAÍ (663)

RÉU: MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por José Áureo Soares Viegas Moreira, representado por Fernanda Soares Viegas Moreira, em face do Município de Barra do Piraí e do Estado do Rio de Janeiro.

Afirmou que possui diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista Nível II e III (CID F 84), com risco de perdas sociais e no seu desenvolvimento. Pontuou que necessita do medicamento “Aristab”. Nesse sentido, requereu que os réus adotem as medidas necessárias para o fornecimento dos medicamentos descritos na inicial.

Com a inicial vieram os documentos do indexador 89777663 ao 89777672.

Gratuidade de justiça deferida, indexador 89885249.

Parecer ministerial, id 106046190.

Tutela de urgência deferida no indexador 106451447.

A Fazenda Estadual apresentou contestação no index. 108962498. Pontuou que o medicamento não é fornecido pelo SUS. Ressaltou que há alternativas terapêuticas já incorporadas ao SUS para tratamento. Ressaltou que o medicamento não tem indicação terapêutica para o tratamento “Off Label”. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

O Município apresentou não apresentou contestação, consoante certidão cartorária de id 194772512.

Pedido de inclusão do medicamento “Risperidon”, id 152541532.

Réplica, index. 150757178.

A parte autora informou que não há mais provas a produzir, index. 150757178. A Fazenda Municipal asseverou que não há mais provas a produzir, id 222791255

O Ministério Público pugnou pela procedência do pedido, id 234955859.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, o Tema 1234, abarca apenas os processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico que foi 11.10.2024. Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 28/11/2023, não se aplica a referida tese.

Registra-se que a lide comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porque, embora a matéria versada seja de fato e de direito, não há necessidade de dilação probatória, revelando-se a prova documental já carreada aos autos, notadamente os laudos médicos, suficiente ao deslinde da controvérsia.

Sobre o tema, vale destacar:

"1. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova documental.

2. O art. 131 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, segundo o qual o magistrado fica habilitado a julgar a demanda, conforme seu convencimento, "à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto", rejeitando, por conseguinte, "diligências que delongam desnecessariamente o julgamento, atuando em consonância com o princípio da celeridade processual" (AgRg no Ag 660.787/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 10/10/05). (STJ. AgRg no REsp n. 1.096.147-SC. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03/03/2011).

Como se mostram presentes as condições para o regular exercício do direito de ação e os pressupostos processuais e não havendo, ainda, questões preliminares a serem decididas, passo ao mérito.

A pretensão formulada consiste na condenação do Município de Barra do Piraí e do Estado do Rio de Janeiro a fornecerem o medicamento, conforme laudo no index. 89777669.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à parte autora.

No mérito, anote-se que a saúde do cidadão foi prevista como compromisso formal e expresso do Estado, como se vê da regra contida no inciso II, do artigo 23, da Carta Política, que assevera ser "competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência". Neste sentido, de igual forma, o art. 4º da Lei 8080/90.

Pontue-se que a Constituição da República garante o direito à vida e à saúde (arts. 5º, "caput", e 6º, "caput"), impondo ao Estado o correspondente dever de provê-lo (art. 196 e seguintes).

A Constituição Fluminense, de igual sorte, é muito clara ao preceituar que "é dever do Estado garantir a todos uma qualidade de vida compatível com a dignidade da pessoa humana, assegurando a educação, os serviços de saúde, a alimentação, a habitação, o transporte, o saneamento básico, o suprimento energético, a drenagem, o trabalho remunerado, o lazer e as atividades econômicas, devendo as dotações orçamentárias contemplar, preferencialmente, tais atividades, segundo planos e programas de governo" (art. 8º, parágrafo único).

No plano infraconstitucional, a Lei n. 8.080/90, que regula o Sistema Único de Saúde - SUS e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como sobre a organização e funcionamento dos serviços a ela correspondentes, estabelece no art. 6º que "estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: [...] d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; [...]".

Importa ressaltar, noutro vértice, que a expressão Estado deve ser interpretada de forma ampla, de modo a dela se extrair a obrigação solidária de todos os entes federados. A propósito do tema, vale transcrever o teor da Súmula n. 65 da Corte Fluminense:

"Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196º da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela".

A partir daí, vê-se que inexiste qualquer dúvida quanto a obrigação dos réus de prover o direito à saúde, o que inclui a prestação narrada na peça inicial.

Tornando ao caso concreto, os laudos médicos acostados aos autos confirmam que a autora é portadora da moléstia que afirma e que necessita da prestação indicada.

Ressalte-se que, resta evidente a possibilidade de dano irreparável à parte autora, que decorre da própria situação exposta na exordial, já que o seu estado de saúde certamente sofreria agravamento, talvez irreversível, sem o medicamento.

Importante trazer à baila o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DAS DOENÇAS. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL.

1. Relata a inicial que o autor, menor impúbere é portador de "distúrbios de conduta" e transtornos de humor persistentes, necessitando fazer uso dos seguintes medicamentos: Neuleptil 4% e **Risperidon** 1 mg Sol 30 ml.;

2. Afasta-se a preliminar arguida pelo apelante, posto que a parte autora manifestou-se às fls. 274, impulsionando o feito na medida em que foi solicitada pelo Magistrado de 1º grau, razão pela qual, privilegiando a decisão de mérito, não há falar em abandono processual capaz de justificar a extinção do feito, sem resolução do mérito.

3. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e Municípios quanto o fornecimento gratuito dos medicamentos ao tratamento da saúde dos cidadãos;

4. Conforme esclarecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a edição do supracitado tema 793 não afastou a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde;

5. Na hipótese, restou devidamente comprovados: a necessidade do tratamento através de laudo médico; a incapacidade financeira; a existência de registro do medicamento na ANVISA, razão pela qual estão presentes os requisitos definitos no julgamento do Resp.1.657.156/RJ (Tema 106), devendo ser mantida a condenação dos réus ao fornecimento dos medicamentos;

6. Igualmente, não há falar em existência de alternativas terapêuticas e protocolos clínicos oferecidos pela rede pública para tratamento da moléstia, eis que isso não exonera o Poder Público da obrigação de fornecer os medicamentos, insumos e tratamento na forma prescrita pelo médico.

7. A jurisprudência aplica o entendimento tradicional, pela competência por opção do jurisdicionado em demandar contra o ente público que preferir, isolada ou conjuntamente, sem possibilidade de chamamento ao processo;

8. A questão de repartição de competência seria matéria afeta a eventual cumprimento da obrigação, com ressarcimento somente posterior do ente público que a adimpliu contra o ente legalmente competente pela responsabilidade interna do SUS.

9. O recolhimento da taxa judiciária, é devido na forma da Súmula nº 145, deste Egrégio Tribunal de Justiça, abaixo transcrita: "Se for o Município autor estará isento da taxa judiciária desde que se comprove que concedeu a isenção de que trata o parágrafo único do artigo 115

do CTE, mas deverá pagá-la se for o réu e tiver sido condenado nos ônus sucumbenciais".

10. A taxa judiciária é devida quando, eis que o ente público municipal é sucumbente e integra o polo passivo da demanda;

11. Ademais, uma vez que o Estado do Rio de Janeiro não integra a demanda, não há falar em direcionamento da condenação ao fornecimento do medicamento pleiteado;

12. Outrossim, eventual direito ao ressarcimento de custos suportados por um dos entes públicos, diz respeito ao cumprimento da obrigação, e, deverá ser objeto de lide própria ou na seara administrativa, sem prejuízo do cumprimento da decisão judicial;

13. Recurso conhecido e desprovido.

(0004364-31.2017.8.19.0061 - APELAÇÃO. Des(a). ISABELA PESSANHA CHAGAS - Julgamento: 13/07/2023 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR)"

Quanto ao medicamento Aristab, colaciono aos autos o seguintes julgado:

"APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUTOR, HIPOSSUFICIENTE, NECESSITANDO FAZER USO DO MEDICAMENTO **ARIPRIPAZOL**, EM RAZÃO DE SER PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDH, CONFIRMADA NA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE NÃO MERECE PROPERAR, ALEGAÇÃO DE QUE O FÁRMACO PLEITEADO NÃO INTEGRA AS LISTAS DO RENAME E/OU REMUME, PUGNANDO PELA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, À LUZ DO TEMA 793 DO C. STF.

2. AÇÃO AJUIZADA E SENTENÇA PROLATADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO TEMA Nº 1234 DO C. STF, NO QUAL HOUVE A MODULAÇÃO DE EFEITOS, AFASTANDO O EVENTUAL RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA EM RELAÇÃO AOS FEITOS EM TRAMITAÇÃO.

3. INTERPRETAÇÃO DA NOVEL ORIENTAÇÃO DO MENCIONADO TEMA Nº 1234, CONJUGADO COM O TEMA Nº 06 DA C. CORTE SUPREMA, QUE ENSEJARAM AS SÚMULAS VINCULANTES Nº 60 E 61, RESPECTIVAMENTE, IMPONDO PROVIDÊNCIAS QUE NÃO ERAM EXIGIDAS QUANDO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, A ENSEJAR NOVO ÔNUS PROBATÓRIO.

4. REGRAS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CUJA ALTERAÇÃO, NO CURSO DA DEMANDA, DEVEM SER APLICADAS IMEDIATAMENTE, RESPEITANDO-SE, CONTUDO, OS ATOS JÁ REALIZADOS: TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. FASE INSTRUTÓRIA QUE JÁ HAVIA SIDO CONCLUÍDA EM 1º GRAU QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO C. STF.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(0007782-29.2021.8.19.0063 - APELAÇÃO. Des(a). MAURO DICKSTEIN - Julgamento: 31/07/2025 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL))"

Por fim, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, CONDENAR os réus à obrigação de fazer, consistente no fornecimento dos medicamentos descritos no laudo médico da parte autora, EXTINGUINDO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, para a manutenção do fornecimento do medicamento, deverá a requerente apresentar junto à Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde, a cada seis meses, laudo e receituário médicos atualizados que comprove a necessidade e continuidade do uso dos medicamentos.

Não há condenação em custas processuais, uma vez que o artigo 17, IX da Lei Estadual nº 3.350/99, dispõe que os Entes Estaduais e Municipais estão isentos do pagamento de tais despesas.

Quanto à obrigação do Município de pagar a taxa judiciária, tem-se que tal matéria foi pacificada através do Enunciado Sumular desta Corte de Justiça de nº 145, que deixa claro o fato de que tal benefício somente se dá ao ente público municipal na condição de autor da ação, pois, enquanto réu e vencido, deverá pagá-la. Assim, condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária.

Não há que se falar em pagamento de taxa judiciária pelo Estado diante do instituto da confusão.

No tocante aos honorários de sucumbência, condeno o Município e o Estado (cf. tema nº 1002, STF), "pro rata", ao seu pagamento, fixando-os em 01 (um) salário mínimo, na forma do art. 85, §8º, do CPC e tema repetitivo nº 1313, STJ.

Dispenso a sentença do reexame necessário em razão do benefício econômico se inserir na regra do art. 496, §3º, II e III, do CPC.

Registrada eletronicamente. Publique-se e Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Ficam, desde já, intimadas as partes sobre a remessa dos autos para a central de arquivamento ao final do feito para cálculos das custas, baixa e arquivamento.

BARRA DO PIRAÍ, 17 de outubro de 2025.

ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA
20/10/2025 16:39:12
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25102016391278900000223658522

IMPRIMIR GERAR PDF